

개 선 요 구

제 목 아르바이트 근로자의 주휴수당 지급 기준 미흡
관계부서 ○국 ●팀
내 용

1. 업무개요

●팀은 「업무분장지침」 제3조 별표에 의해 인사관리 직무를 소관하고 있고, 이에 따라 임직원 임용, 아르바이트 근로자 채용기준 수립 등의 단위업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제55조 제1항에서는 사용자는 근로자에게 1주에 평균 1회 이상의 유급휴일을 보장하도록 하고 있고, 같은법 제18조제3항에서는 4주 동안을 평균하여 1주 동안의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자에게는 같은법 제55조를 적용하지 않는다고 명시하고 있다,

따라서 공사는 1주 동안의 소정근로시간이 15시간 이상인 근로자에게는 유급휴일을 제공해야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

공사 「아르바이트 운영지침」 <3.복무>에 따르면 주 5일을 근무하는 경우에 주 1일의 유급휴일을 부여하도록 명시하고 있기 때문에, 주 15시간 이상 근무하는 경우라면 유급휴일을 보장토록 하는 「근로기준법」과는 다르게 유급휴일 부여 기준을 마련한 것을 확인하였다.

관계부서 의견

「아르바이트 운영지침」의 유급휴일 지급 기준이 모호하므로, 향후 「근로기준법」에 따라 관련 지침을 정비하겠다는 의견을 밝혔다.

조치할 사항

[개선] ●팀은 아르바이트 근로자의 소정근로시간이 1주 15시간 이상인 경우에는 「근로기준법」에 따라 유급휴일을 보장하도록 「아르바이트 운영지침」을 개정하시기 바랍니다.